



Commission de Surveillance
du Secteur Financier

Circulaire CSSF 24/850

telle que modifiée par la circulaire CSSF
25/903

Règles pratiques concernant le
rapport descriptif et le
questionnaire d'auto-
évaluation à soumettre
annuellement par les PSF de
support

Mission des réviseurs
d'entreprises agréés des PSF
de support et règles pratiques
concernant la lettre de
recommandations et le rapport
séparé à établir annuellement

Circulaire CSSF 24/850

telle que modifiée par la circulaire CSSF 25/903

Règles pratiques concernant le rapport descriptif et le questionnaire d'auto-évaluation à soumettre annuellement par les PSF de support

Mission des réviseurs d'entreprises agréés des PSF de support et règles pratiques concernant la lettre de recommandations et le rapport séparé à établir annuellement

À tous les PSF de support

Luxembourg, le 19 janvier 2024

Mesdames, Messieurs,

La présente circulaire a pour objet de définir les règles pratiques concernant la préparation ainsi que la soumission annuelle des documents décrits par après par les PSF de support et par leurs réviseurs d'entreprises agréés (« REA »).

Plus particulièrement, la présente circulaire introduit, d'une part, un questionnaire d'auto-évaluation à remplir sur une base annuelle par les PSF de support (le « questionnaire d'auto-évaluation ») et à soumettre à la CSSF en remplacement du rapport d'analyse de risques (« RAR ») exigé par la circulaire CSSF 12/544¹. Le questionnaire d'auto-évaluation est le résultat d'un réexamen approfondi de l'objectif et du contenu des informations que la CSSF souhaite obtenir concernant l'auto-évaluation et la gestion par le PSF de support des risques qu'il peut faire courir au secteur financier. Il tient compte des développements réglementaires et des principaux points que la CSSF souhaite porter à l'attention des PSF de support.

D'autre part, la présente circulaire précise de manière générale le rôle et la mission des REA dans le contexte du contrôle légal des comptes des PSF de support. Elle établit par ailleurs un cadre réglementaire spécifique à la lettre de recommandations et introduit également un rapport séparé (le « rapport séparé »). Le rapport séparé reprend des procédures spécifiques que la CSSF demande au REA d'effectuer par rapport au questionnaire d'auto-évaluation du PSF de support. Ces deux documents doivent être préparés par les REA des PSF de support sur une base annuelle.

Enfin, la présente circulaire adapte et simplifie le rapport descriptif à fournir annuellement par les PSF de support et abroge les circulaires CSSF 12/544 et 19/727² suite à l'introduction des nouveaux outils de surveillance mis en place par la présente circulaire.

¹ Circulaire CSSF 12/544 relative à l'optimisation par une approche par les risques de la surveillance exercée sur les « PSF de support », abrogée par la présente circulaire.

² Circulaire CSSF 19/727 relative aux nouvelles modalités de transmission des documents requis par la circulaire CSSF 12/544, abrogée par la présente circulaire.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Champ d'application et base légale	4
2.	Approche basée sur les risques.....	4
3.	Règles pratiques concernant le rapport descriptif et le questionnaire d'auto-évaluation à soumettre annuellement par les PSF de support.....	5
3.1.	Le rapport descriptif	5
3.2.	Le questionnaire d'auto-évaluation.....	5
4.	Règles pratiques concernant la mission des REA	7
4.1.	Le contrôle légal des comptes d'un PSF de support.....	7
4.2.	La lettre de recommandations	7
4.3.	Le rapport séparé	8
5.	Obligation de signalement par le REA à la CSSF.....	9
6.	Instructions pour la préparation et la transmission des documents attendus	11
6.1.	Documents à transmettre et modalités de soumission	11
6.2.	Modalités pratiques	11
7.	Entrée en vigueur	12

1. Champ d'application et base légale

La présente circulaire s'adresse à tous les PSF exerçant une ou plusieurs activités de PSF de support, telles que définies dans les articles 29-1 à 29-6 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« la LSF ») et codifiés de type « I » par la CSSF. Les PSF de support sont tenus de se référer aux numéros signalétiques tels que publiés sur le site Internet de la CSSF à la rubrique des entités surveillées.

Les exigences introduites par la présente circulaire se basent notamment sur les dispositions légales suivantes :

- Le questionnaire d'auto-évaluation, tel que spécifié par la section 3.2 de la présente circulaire, est introduit en application de l'article 53, paragraphe 1, point (2), de la LSF qui permet à la CSSF de demander ou d'exiger des PSF de support la fourniture d'informations dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ;
- La définition du cadre réglementaire spécifique applicable à la lettre de recommandations à préparer par le REA, tel que spécifié par la section 4.2 de la présente circulaire, se fait en application de l'article 54, paragraphe 1, de la LSF qui permet à la CSSF de fixer des règles quant à la portée du mandat de contrôle des documents comptables annuels des PSF de support et quant au contenu des rapports et commentaires écrits du REA ;
- Le rapport séparé à préparer par le REA, tel que spécifié par la section 4.3 de la présente circulaire, est introduit :
 - o en application de l'article 49 du règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 (« RCSSF 12-02 »)³ pour la partie du rapport séparé relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme (partie « Aspects LBC/FT ») ;
 - o en application de l'article 54, paragraphe 2, de la LSF qui permet à la CSSF de demander à un REA d'effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l'activité et du fonctionnement des PSF de support, pour toutes les autres parties du rapport séparé.

2. Approche basée sur les risques

L'étendue du questionnaire d'auto-évaluation et de la liste des procédures spécifiques à effectuer par le REA varie en application du principe de proportionnalité et d'une approche de surveillance basée sur les risques.

En pratique, un PSF de support considéré moins risqué devra répondre à un nombre restreint de questions et faire l'objet d'un nombre plus limité de procédures spécifiques à effectuer par son REA.

Dans ce contexte, un système de notation est mis en place par la CSSF afin de déterminer le risque que chaque PSF de support fait courir au secteur financier. Ce système de notation repose sur plusieurs critères et prend notamment en compte la nature des activités prestées requérant un agrément de PSF de support, le chiffre d'affaires, les clients du secteur financier et la taille du PSF de support.

³ Règlement CSSF N° 12-02 du 14 décembre 2012 relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel que modifié.

Chaque année et au plus tard à la clôture de son exercice social, la CSSF communiquera au PSF de support la catégorie de risque qui lui a été attribuée (faible, modéré, élevé). Néanmoins, pour le premier exercice d'application, tel que spécifié au niveau de la section 7 de la présente circulaire, la CSSF pourra exceptionnellement communiquer cette information au PSF de support au plus tard un mois après la publication de cette circulaire. Le PSF de support pourra demander à la CSSF des précisions sur les critères retenus afin d'établir la note de risque.

3. Règles pratiques concernant le rapport descriptif et le questionnaire d'auto-évaluation à soumettre annuellement par les PSF de support

3.1. Le rapport descriptif

Un PSF de support doit fournir annuellement un rapport descriptif décrivant notamment son organisation administrative et comptable, son système de contrôle interne, son infrastructure informatique et ses activités prestées au secteur financier.

La structure du rapport descriptif ainsi que la liste des documents attendus dans le cadre du rapport descriptif sont disponibles sur le site Internet de la CSSF. Lorsqu'un point déterminé de la structure ou un document attendu ne s'applique pas au PSF de support, celui-ci le mentionne explicitement.

3.2. Le questionnaire d'auto-évaluation

La présente circulaire introduit un questionnaire d'auto-évaluation à remplir par les PSF de support pour chaque année ou période qui fait l'objet d'un contrôle légal des comptes.

Le questionnaire d'auto-évaluation vise à demander aux PSF de support de procéder à une auto-évaluation de certains risques, et de leur conformité par rapport à des exigences légales et réglementaires.

Les thématiques des questions applicables pour un PSF de support sont d'abord déterminées selon les activités prestées au secteur financier, et donc selon les agréments dont les PSF de support disposent.

Ainsi, le questionnaire d'auto-évaluation se divise en quatre parties que chaque PSF de support doit remplir en fonction de l'agrément dont il dispose selon l'attribution présentée dans le tableau 1 (« Allocation des parties du questionnaire d'auto-évaluation ») disponible ci-après.

Tableau 1 - Allocation des parties du questionnaire d'auto-évaluation

Partie	PSF de support concernés
Aspects liés aux TIC⁴	- Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier (Art. 29-3 de la LSF). - Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier (Art. 29-5 de la LSF). - Prestataires de services de conservation du secteur financier (Art. 29-6 de la LSF).
Aspects opérationnels⁵	- Agents de communication à la clientèle (Art. 29-1 de la LSF). - Agents administratifs du secteur financier (Art. 29-2 de la LSF).
Aspects transversaux (hors « LBC/FT »)	- Agents de communication à la clientèle (Art. 29-1 de la LSF). - Agents administratifs du secteur financier (Art. 29-2 de la LSF). - Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier (Art. 29-3 de la LSF). - Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier (Art. 29-5 de la LSF). - Prestataires de services de conservation du secteur financier (Art. 29-6 de la LSF).
Aspects liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (« Aspects LBC/FT »)	- Agents de communication à la clientèle (Art. 29-1 de la LSF). - Agents administratifs du secteur financier (Art. 29-2 de la LSF). - Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier (Art. 29-3 de la LSF). - Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier (Art. 29-5 de la LSF). - Prestataires de services de conservation du secteur financier (Art. 29-6 de la LSF).

Par dérogation à ce qui précède :

- Lorsqu'un PSF de support agréé selon les articles 29-3, 29-5 ou 29-6 de la LSF dispose également d'un ou plusieurs agréments selon les articles 29-1 ou 29-2 de la LSF, il est tenu de remplir uniquement les parties « Aspects liés aux TIC », « Aspects transversaux » et « Aspects LBC/FT » ; il n'a donc pas l'obligation de couvrir les questions et procédures de la partie « Aspects opérationnels ».
- En fonction des activités prestées et du risque que le PSF de support fait courir au secteur financier, et contrairement à l'allocation des parties prévue dans le tableau 1, la CSSF pourra

⁴ Technologies de l'information et de la Communication

⁵ À noter que les parties relatives aux aspects opérationnels et aux aspects transversaux comprennent également quelques questions relatives aux TIC.

exceptionnellement demander à un PSF de support de répondre à une partie du questionnaire qui ne lui est pas alloué ou au contraire l'en dispenser.

La CSSF communiquera les demandes selon le point b) ci-dessus aux PSF de support concernés au plus tard à la clôture de leur exercice social. Néanmoins, pour le premier exercice d'application, tel que spécifié au niveau de la section 7 de la présente circulaire, la CSSF pourra communiquer cette demande aux PSF de support concernés au plus tard un mois après la publication de cette circulaire. En l'absence d'une telle communication, les PSF de support sont tenus de respecter l'allocation des parties prévue dans le tableau 1.

Conformément à l'approche basée sur les risques présentée à la section 2 de la présente circulaire, le nombre de questions auxquelles un PSF de support doit répondre est fonction de la catégorie de risque que la CSSF lui a attribuée. Ainsi, deux PSF de support possédant le même agrément et devant remplir les mêmes parties du questionnaire d'auto-évaluation pourront avoir à répondre à un volume de questions différent selon leur catégorie de risque respective.

En fonction des évolutions des exigences légales et réglementaires applicables aux PSF de support ainsi que des besoins de la surveillance prudentielle, le questionnaire d'auto-évaluation pourra faire l'objet d'adaptations au cours des années.

4. Règles pratiques concernant la mission des REA

Les PSF de support doivent, conformément à l'article 22, paragraphe 1, de la LSF, faire l'objet d'un contrôle légal des comptes par un REA sur une base annuelle.

Dans ce contexte, la présente circulaire définit, en application de l'article 54, paragraphe 1, de la LSF, un cadre réglementaire spécifique applicable à la lettre de recommandations que le REA devra préparer à l'attention des responsables des PSF de support et de la CSSF.

En outre, la présente circulaire introduit, en application de l'article 54, paragraphe 2, de la LSF et de l'article 49 du RCSSF 12-02, un rapport séparé à préparer par le REA sur une base annuelle, en accord avec les spécifications fournies à la section 4.3 ci-après.

4.1. Le contrôle légal des comptes d'un PSF de support

Le contrôle légal des comptes d'un PSF de support doit être effectué, en application de l'article 33 de la loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit, conformément aux normes d'audit internationales telles qu'adoptées par la CSSF.

Sur cette base, le REA présente les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit comprenant son opinion d'audit.

4.2. La lettre de recommandations

La présente circulaire introduit un cadre réglementaire spécifique concernant la lettre de recommandations que les REA doivent préparer, pour chaque année ou période qui a fait l'objet d'un contrôle légal des comptes, à l'attention des responsables du PSF de support.

La lettre de recommandations est à remplir par le REA à travers la plateforme eDesk.

Dans le cadre de la lettre de recommandations, le REA n'est pas tenu d'effectuer d'autres procédures que celles déjà réalisées lors du contrôle légal des comptes, référencé dans la section 4.1 de la présente circulaire.

Le REA doit, conformément aux normes d'audit applicables, communiquer dans une lettre de recommandations adressée aux responsables du PSF de support, les faiblesses et les points à améliorer qu'il aura constatés lors de son contrôle légal des comptes du PSF de support, et qui, sur base du jugement professionnel du REA, sont d'une importance telle qu'ils méritent l'attention des responsables du PSF de support ou de la CSSF.

La lettre de recommandations doit aussi reprendre le suivi des faiblesses ou des points d'amélioration soulevés dans les lettres de recommandations émises au cours des exercices précédents qui n'ont pas été « clôturés » dans la lettre de recommandations précédente, uniquement lorsque ces faiblesses ou points d'amélioration sont en rapport avec le contrôle légal des comptes.

Les faiblesses et points d'amélioration qui ne sont pas en rapport avec le contrôle légal des comptes doivent être suivis en interne par le PSF de support et ne sont plus à mentionner dans la lettre de recommandations⁶.

Le REA doit considérer la faiblesse ou le point d'amélioration comme « clôturé » lorsque les mesures correctrices nécessaires ont été mises en place pour remédier à cette faiblesse ou point d'amélioration et que les responsables du PSF de support ont mis en place des mesures appropriées pour éviter la réapparition de ceux-ci à l'avenir.

En outre, pour chaque faiblesse ou point d'amélioration relevé, le REA veille à obtenir les commentaires des responsables du PSF de support avant de transmettre la lettre de recommandations à travers la plateforme eDesk. Ces commentaires doivent obligatoirement contenir, notamment, les informations suivantes :

- une explication détaillée des raisons et des circonstances relatives à la survenance de la faiblesse ou du point d'amélioration soulevé par le REA ;
- une explication détaillée des mesures prises ou décidées afin de corriger la faiblesse ou le point d'amélioration et d'éviter qu'ils ne se reproduisent plus à l'avenir. Ces mesures doivent être accompagnées d'un plan de remédiation détaillé et d'un calendrier associé.

Si les responsables du PSF de support n'ont pas répondu en temps utile et dans un délai raisonnable aux faiblesses ou points d'amélioration soulevés par le REA dans la lettre de recommandations, le REA émettra cette lettre de recommandations en spécifiant qu'il n'a pas obtenu de commentaires de la part des responsables du PSF de support sur les faiblesses ou points soulevés.

4.3. Le rapport séparé

La présente circulaire introduit un rapport séparé à remplir par les REA des PSF de support, chaque année ou période pour laquelle un questionnaire d'auto-évaluation a été soumis par le PSF de support. Ce rapport séparé a pour objet, notamment, de fiabiliser les réponses apportées par le PSF de support au questionnaire d'auto-évaluation et de répondre à un ensemble de questions déterminées par la CSSF.

⁶ L'approche et les attentes exprimées dans ce paragraphe s'appliquent également aux faiblesses et points d'amélioration rapportés dans les attestations relatives au respect des lois, règlements et circulaires du secteur financier émises au cours des exercices précédents.

Le REA qui effectue les tests prévus selon le rapport séparé doit être le REA désigné par le PSF de support pour le contrôle légal des comptes, référencé dans la section 4.1 de la présente circulaire.

La préparation d'un rapport séparé consiste en un ensemble de procédures définies par la CSSF à mettre en œuvre par le REA, réparties selon des thématiques prédéfinies.

En application de l'article 49 du règlement CSSF N° 12-02, le rapport séparé couvre également le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT), en tenant notamment compte du niveau de risque « très faible » attribué au secteur des PSF de support en raison de la nature peu risquée de leurs activités.

En fonction des activités d'un PSF de support, une procédure peut ne pas être applicable. Dans ce cas, le REA doit le mentionner explicitement dans son rapport séparé.

Les procédures sont directement indiquées dans le rapport séparé. Elles consistent en des tests d'échantillons ou des vérifications à réaliser par le REA. Les tailles d'échantillon sont déterminées par la CSSF selon une approche basée sur les risques et doivent être détaillées dans le rapport séparé.

À l'instar du nombre de questions posées au PSF de support dans le cadre du questionnaire d'auto-évaluation, le nombre de procédures à réaliser par le REA est fonction de la catégorie de risque que la CSSF a attribuée au PSF de support. Ainsi, deux PSF de support possédant le même agrément et devant remplir les mêmes parties du questionnaire d'auto-évaluation pourront faire l'objet de rapports séparés comprenant un nombre de procédures spécifiques différent selon la catégorie de risque qui leur aura été attribuée. Un plan de rotation sera établi pour les tests à réaliser par le REA en fonction des activités et des catégories de risques des PSF de support, et l'attribution des procédures spécifiques en fonction des catégories de risques des PSF de support sera également directement intégrée sur la plateforme eDesk.

En fonction des évolutions des exigences légales et réglementaires applicables aux PSF de support ainsi que des besoins de la surveillance prudentielle, les procédures qui devront être mises en œuvre par le REA ainsi que le plan de rotation des procédures spécifiques pourront faire l'objet d'adaptation au cours des années suivant les modifications qui seraient également faites au niveau du questionnaire d'auto-évaluation.

Les résultats de ces procédures sont consignés par le REA dans le rapport séparé sous forme de réponses à un ensemble de questions ou de confirmations principalement de type fermé et ne donnent pas lieu à une opinion en application de normes d'audit, d'assurance ou de services connexes. Les commentaires apportés le cas échéant par le REA dans le rapport doivent être concis, clairs et répondre aux objectifs et aux questions posées. Le PSF de support doit émettre des commentaires relatifs aux constatations faites par le REA (il donne sa réponse (accord, désaccord), le cas échéant le plan d'action et la date de mise en œuvre) avant de transmettre le rapport via la plateforme eDesk.

5. Obligation de signalement par le REA à la CSSF

Le REA a une obligation de signalement à la CSSF conformément à l'article 54, paragraphe 3, de la LSF. Un tel signalement doit concerner des effets négatifs non seulement à court terme (comme c'est le cas pour la certification des comptes annuels) mais également à moyen et long terme (objectif du contrôle prudentiel). Par conséquent, le REA doit communiquer à la CSSF les informations pertinentes du point de vue prudentiel et/ou susceptibles de requérir une action urgente de la CSSF, dont il aurait eu connaissance dans l'exercice du contrôle légal des comptes du PSF de

support ou le cas échéant lors de toute autre mission légale ou réglementaire concernant le PSF de support.

Les faits à prendre en considération sont, notamment, des éléments constituant une violation grave aux dispositions législatives, qui impactent la continuité du fonctionnement de l'établissement ou entraînent le refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves y relatives.

L'obligation légale de signaler « rapidement » à la CSSF les informations pertinentes n'exclut pas que le REA se consulte au préalable avec les responsables du PSF de support, à condition que ce dernier ne soit pas en conflit d'intérêt et que cette concertation ne retarde pas indûment la transmission des informations à la CSSF.

Concernant les modalités de communication, il est entendu que :

- les signalements du REA sont effectués spontanément, sous forme écrite ou orale ; en cas de problème majeur, il est recommandé qu'une communication orale soit suivie aussi rapidement que possible d'une confirmation écrite ;
- la priorité devrait être donnée à la rapidité des signalements plutôt qu'à leur précision et exhaustivité dans un premier temps ;
- dans les signalements à la CSSF, le REA doit informer explicitement des problèmes avérés ou potentiels constatés.

Exemples de faits ou décisions relevant ou pouvant relever de l'obligation de signalement à la CSSF:

- conflits majeurs au sein des organes de décision de l'établissement ;
- départ imprévu d'un titulaire de fonctions clés ;
- difficultés financières majeures dans une succursale ou filiale ;
- déficiences graves dans le dispositif de contrôle interne ;
- erreurs significatives dans le reporting prudentiel ;
- octroi d'un dividende intérimaire alors que l'établissement dispose de fonds propres insuffisants ou à peine suffisants ;
- incidents majeurs dans l'organisation ou dans l'infrastructure informatique ;
- changement d'activité sans infrastructure adéquate ;
- fraudes susceptibles d'entraîner des pertes importantes ;
- litiges importants ;
- évaluation inappropriée concernant un projet de fusion/scission d'entreprises.

Pour rappel, l'article 54, paragraphe 4, de la LSF garantit que la divulgation de bonne foi à la CSSF par un REA de faits ou décisions visés au paragraphe 3 de cet article ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d'une quelconque restriction à la divulgation d'informations imposée contractuellement et n'entraîne de responsabilité d'aucune sorte pour le REA.

6. Instructions pour la préparation et la transmission des documents attendus

6.1. Documents à transmettre et modalités de soumission

L'ensemble des documents attendus sont à transmettre sous format électronique via la plateforme eDesk :

- Le rapport descriptif ainsi que ses annexes ;
- Les documents attendus dans le cadre de la clôture comptable (y inclus la lettre de recommandations du REA) ;
- Le questionnaire d'auto-évaluation ;
- Le rapport séparé.

Le rapport descriptif et le questionnaire d'auto-évaluation doivent être approuvés et signés électroniquement par la direction autorisée avant transmission à la CSSF.

Le rapport séparé et la lettre de recommandations du réviseur d'entreprises agréé doivent être signés électroniquement par l'associé en charge du mandat au sein du cabinet d'audit qu'il représente. Après signature, ces documents doivent être soumis par le PSF de support à la CSSF.

L'ensemble des documents sont à transmettre au plus tard dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice social du PSF de support. Dès qu'il en a connaissance, le PSF de support informera la CSSF de tout retard annoncé en indiquant les raisons et la durée probable du retard.

En cas de retrait / de radiation au cours de l'année du PSF de support de la liste officielle tenue par la CSSF, le questionnaire d'auto-évaluation et le rapport séparé couvrant la période depuis la dernière date de clôture jusqu'à la date de retrait / radiation sont, en principe, requis suivant le même délai de sept mois.

Les délais de soumission, tels que repris ci-avant, pourront être revus par la CSSF pour les exercices subséquents.

La démarche disponible sur la plateforme eDesk précisera clairement les documents à déposer ; une liste exhaustive des documents requis sera par ailleurs publiée sur le site Internet de la CSSF.

6.2. Modalités pratiques

Les procédures et explications relatives aux modalités pratiques concernant la préparation et la transmission de l'ensemble des documents repris sous la section 6.1. seront mises à la disposition des PSF de support et de leurs REA, sur le site Internet de la CSSF.

Un guide utilisateur précisant les modalités de création de compte et d'authentification sur la plateforme eDesk est également mis à disposition sur la page d'accueil eDesk.

7. Entrée en vigueur

Les instructions de la présente circulaire sont à observer dans leur ensemble pour les exercices comptables clôturant au 31 décembre 2025 ou après le 31 décembre 2025. Ainsi, toutes les clôtures à partir de cette date sont sous le champ d'application de cette circulaire.

La présente circulaire abroge les circulaires CSSF 12/544 et 19/727.

Claude WAMPACH
Directeur

Marco ZWICK
Directeur

Jean-Pierre FABER
Directeur

Françoise KAUTHEN
Directeur

Claude MARX
Directeur général